

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה ארבל

פ/25/962

הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה (תיקון – הפרות בטיחות בעבודה בתחום הבנייה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 25 בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 25(א)(2), בסופו יבוא "ולעניין מעסיק שהוא קבלן בענף הבנייה – במהלך תקופה של 14 ימים לפחות, באופן קבוע ורציף".
2. תיקון התוספת הראשונה לחוק העיקרי, בסופה יבוא:
הראשונה
"4) בנייה."
3. תיקון התוספת השלישית לחוק העיקרי, בסופה יבוא:
השלישית
"20) קיום הוראות צו בטיחות שניתן לפי סעיף 6 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה;
21) מינוי ממונה על הבטיחות לפי תקנה 4 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו–1996."

דברי הסבר

תאונות עבודה בענף הבניין בישראל מהוות כמחצית מתאונות העבודה בישראל. לפי נתוני מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, בשנת 2015 נהרגו 54 עובדים בתאונות עבודה, 34 מהם עובדים בענף הבניין. לפי ארגון "קו לעובד", בשנת 2019, נכון ל-15 בספטמבר, נהרגו 62 עובדים בתאונות עבודה, מרביתם בענף הבניין.

מדינת ישראל מצויה בתנופת בנייה שתוצאותיה הן הרחבה וגידול במספר אתרי הבנייה ובמספר העובדים באתרי הבנייה.

¹ ס"ח התשע"ב, עמ' 62.

לפיכך, יש צורך בפעולה מיידית להגברת הבטיחות באתרי הבנייה ולחיזוק ההרתעה מפני רשלנות ואי-הקפדה על הוראות הבטיחות.

הצעת החוק מוסיפה את תחום הבנייה לרשימת התחומים המנויים בתוספת הראשונה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011 (להלן – החוק), קובעת את אחריות מזמין שירות בתחום הבנייה לעניין רשימת ההוראות המפורטות בתוספת השלישית לחוק גם לגבי עובדי קבלן המועסקים אצלו תקופה של 14 ימים רצופים, ולא 6 חודשים כפי שנדרש כיום בחוק, וכן מוסיפה את הפרת החובות של קיום צו בטיחות ומינוי ממונה בטיחות לרשימת ההפרות המנויות בתוספת השלישית לחוק, כך שבשל הפרתן ניתן יהיה להטיל אחריות על מזמין השירות.

ההפרות שמוצע להוסיפן כאמור הן רלוונטיות במיוחד להצעה זו, נוכח היותן של הפרות אלה בין הגורמים לחלק גדול מתאונות העבודה באתרי הבנייה בשנים האחרונות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אלי אלאלוף ואיל בן ראובן (פ/3593/20) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3748/20).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/97/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/1015/23 ; פ/538/24).

הצעת החוק זהה לפ/538/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)